CONCEJO DELIBERANTE
DE VILLA MARÍA

RECIBIDO

Día 12 / 11 / 2024 Hora 09:52 hs

ORDENANZA Nº 8.148

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

Art. 1º.- RATIFICASE el convenio celebrado entre **AADI – CAPIF A.C.R**, representado por su apoderado, Sr. Luis Russo, por una parte y por la otra la **MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA**, representada por el Intendente Municipal Sr. Eduardo Luis Accastello, y por el Secretario de Gobierno, Cultura y Relaciones Institucionales, Lic. Marcos BOVO, y r **VILLA MARIA DEPORTE Y TURISMO S.E.M**, representada por su presidente, Sr. Alejandro Mana; con fecha 16 de agosto de 2024, el que como Anexo se adjunta a la presente.

Art. 2°. - Protocolícese, comuníquese, publíquese, dese al Registro y Boletín Municipal y archívese. –

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA A LOS SIETE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

Ab. JONATHAN N. GASCÓN
SECRETARIO HABILITADO
Concejo Deliberante

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA

Ab. JUAN PABLO INGLESE
PRESIDENTE
Concejo Deliberante

Scanned with CamScanner

CONVENIO

Entre **AADI-CAPIF A.C.R.**, con domicilio legal en Hipólito Irigoyen 1628, piso 7° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en este acto por el Sr. Luis Russo, en su carácter de Apoderado, conforme personería que se acredita con la copia que se agrega al presente, en adelante **"AADI-CAPIF"**, por una parte, y por la otra la **MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA,** representada en este acto por el INTENDENTE Sr. Eduardo Accastello y el SECRETARIO DE GOBIERNO, CULTURA Y RELACIONES INSTITUCIONALES el Sr. Marcos Hernan Bovo, con domicilio en Mendoza esquina Dr. Antonio Sobral de la ciudad de VILLA MARIA, y VILLA MARIA DEPORTE Y TURISMO S.E.M, representada por su Presidente, Sr. Alejandro Mana, en adelante la **"MUNICIPALIDAD"**, convienen en celebrar el presente Convenio sujeto a las cláusulas que seguidamente se enuncian:

1. **PRELIMINARES.-**

1.1. **AADI-CAPIF,** es la entidad designada por el decreto reglamentario 1671/74 para la recaudación en todo el territorio del país de los derechos que competen a artistas intérpretes y a los productores fonográficos, nacionales y extranjeros, por la comunicación pública de fonogramas según el marco legal vigente (art. 17 de la Constitución Nacional, leyes 11.723 y 23.921, decretos reglamentarios 41.233/34, 1.670/74 y 1.671/74 del P.E.N., Resolución 390/05 de la Secretaría de Medios de Comunicación y demás legislación concordante).-

1.2. **La MUNICIPALIDAD,** por sí misma o a través de Entes Autárquicos o Sociedades de Economía Mixta en las que participa realiza y/o produce eventos y espectáculos artísticos y de recreación, en adelante los **"EVENTOS"**, en los cuales se difunden fonogramas, ya sea como parte del espectáculo, como así también, antes, en sus intervalos o después de éstos. -

1.3. La utilización de fonogramas en los EVENTOS, generan la obligación legal de la **MUNICIPALIDAD** de abonar las retribuciones correspondientes a los artistas intérpretes y a los productores fonográficos, fijadas por la Res. 390/05 SMC.-

2. **OBJETO.-**

2.1. Las partes suscriben el presente Convenio, en los términos del art. 3° de la citada Res. 390/05 SMC, con el objeto de fijar para el futuro el monto de los aranceles a abonarse por

MARCOS H. BOVO
SEC. DE GOBIERNO, CULTURA Y
RELACIONES INSTITUCIONALES
Municipalidad Villa María

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
Intendente Municipal
Ciudad de Villa María

Scanned with CamScanner

la comunicación pública de fonogramas en los EVENTOS, realizados o a realizarse en los espacios públicos que se detallan a continuación:

A) Anfiteatro

B) Avenida costanera

C) Predios privados que se realicen eventos organizados por la Municipalidad

D) Festival de Peñas 2024.

E) Centro Cultural Comunitario Leonardo Favio.

F) Todo otro evento organizado por la Municipalidad y/o por Villa María Deporte y Turismo S.E.M

2.2. El presente Convenio se refiere a los EVENTOS realizados y/o producidos exclusivamente por la MUNICIPALIDAD ya sea por si misma o a través de entes autárquicos o sociedades de Economía Mixta. En consecuencia, quedan expresamente excluidos del presente Convenio, y sujetos al pago de los aranceles establecidos por la Res. 390/05 SMC, o la que en un futuro la reemplace, todo otro evento realizado, organizado y/o producido por cualquier persona física o jurídica diferente a las mencionadas, aunque el evento tuviera auspicios y/o participación de la Municipalidad. -

3. PLAZO. -

3.1. El presente Convenio se aplica a los EVENTOS que realice y/o produzca la **MUNICIPALIDAD**, en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de Diciembre de 2024, ambos inclusive.

3.2. El presente Convenio finalizará en la fecha detallada en el apartado precedente, sin que pueda aplicarse renovación automática alguna. -

4. REGIMEN ARANCELARIO.-

4.1. Por el periodo de vigencia del presente Convenio, la **MUNICIPALIDAD** abonará a **AADI-CAPIF** la suma total de CUARENTA MILLONES ($40.000.000).

4.2. EL MONTO SERA ABONADO EN OCHO (8) CUOTAS MENSUALES, IGUALES Y CONSECUTIVAS DE PESOS CINCO MILLONES ($5.000.000) CADA UNA DE ELLAS. EL PAGO SE EFECTUARÁ A TRAVES DE LA ENTREGA DE OCHO

MARCOS H. BOVO
SEC. DE GOBIERNO, CULTURA Y
RELACIONES INSTITUCIONALES
Municipalidad Villa María

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
Intendente Municipal
Ciudad de Villa María

Scanned with CamScanner

CHEQUES, CON LOS MONTOS MENCIONADOS SUPRA, CON VENCIMIENTO CADA TREINTA (30) DIAS.

5. **INCUMPLIMIENTO.-**

5.1. La falta de pago de todo o parte de los aranceles convenidos en la "Cláusula 4", hará incurrir automáticamente a la **MUNICIPALIDAD** en mora, sin necesidad de interpelación extrajudicial ni judicial, dando el derecho a **AADI-CAPIF** a:

a) Reclamar a la **MUNICIPALIDAD**, por la vía ejecutiva, dándole al presente el carácter de título ejecutivo en los términos del art. 520 y sgtes. Del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y concordantes, el valor del arancel pactado sin bonificación alguna, hasta la fecha de su efectivo pago (sin perjuicio que dicha fecha se extienda más allá al período de vigencia del presente convenio) con más un interés del 1,50% (uno coma cincuenta por ciento) desde la mora y hasta la fecha de su efectivo pago, y/o

b) Dar por rescindido el presente convenio, pudiendo reclamar **AADI-CAPIF** a la **MUNICIPALIDAD** los aranceles impagos por los distintos EVENTOS conforme lo establecido en la Resolución 390/05 S.M.C., o la que en un futuro la reemplace, en su rubro respectivo.-

5.2. Si la **MUNICIPALIDAD** no cumpliera en tiempo y forma con el deber de información establecido en la "Cláusula 4.1.", **AADI-CAPIF** podrá reclamar a la **MUNICIPALIDAD** el pago de los aranceles correspondientes a los EVENTOS no informados, los que se calcularán de acuerdo con el rubro aplicable de la Resolución 390/05 S.M.C., o la que en un futuro la reemplace. -

6. **IMPUESTO DE SELLOS.-**

6.1. El impuesto de sellos que correspondiere abonar por la presente instrumentación, será soportado en partes iguales. -

7. **LIBRE DEUDA**

7.1 AADI CAPIF declara que, a la fecha del presente Convenio, la Municipalidad de Villa María le adeuda únicamente lo contemplado en el punto 4, no adeudándole nada adicional

MARCOS H. BOVO
SEC. DE GOBIERNO, CULTURA Y RELACIONES INSTITUCIONALES
Municipalidad Villa María

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
Intendente Municipal
Ciudad de Villa María

Scanned with CamScanner

por ningún concepto, dejando sin efecto cualquier reclamo, misiva y/o cualquier eventual intercambio epistolar, en caso de que hubiese existido.

8. <u>JURISDICCIÓN Y DOMICILIOS</u>.-

8.1. Para todos los efectos emergentes del presente convenio, las partes constituyen domicilio en los indicados en el encabezamiento, donde serán válidas todas las notificaciones que se cursen. Las partes podrán modificar tales domicilios previa comunicación fehaciente a la otra.-

8.2. Las Partes se someten a la Jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de VILLA MARIA, indicado en el encabezado del presente.-

8.3. El presente convenio se firma ad – referéndum del Concejo Deliberante de Villa María.-

8.4. Si el presente convenio no fuera aprobado por el Concejo Deliberante de Villa María, éste quedará sin efecto y **AADI-CAPIF** podrá gestionar el pago de los aranceles a cargo de la **MUNICIPALIDAD**, correspondientes a los EVENTOS realizados, conforme normativa vigente (Res. 390/05 SMC).

Conformes las Partes, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un único efecto, en la Ciudad de Villa María, a los dieciséis días del mes de Agosto de 2024..-

MARCOS H. BOVO
SEC. DE GOBIERNO, CULTURA Y
RELACIONES INSTITUCIONALES
Municipalidad Villa María

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
Intendente Municipal
Ciudad de Villa María

Scanned with CamScanner